

Contrato de Cuenta Básica MIPYMES

Fecha:

Sucursal: _____

_____, con documento N° _____, en adelante EL CLIENTE, con domicilio en _____ N° _____, de la ciudad de _____, acuerda en establecer con EL BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A., con domicilio en Avda. Mariscal López N° 3.233 de la ciudad de Asunción, en adelante EL BANCO, este Contrato de Cuenta Básica MIPYMES, en adelante EL CONTRATO, el cual se registrá por los siguientes términos y condiciones:

1. EL CLIENTE solicita la apertura de una Cuenta Básica MIPYMES en guaraníes, la cual se considerará con la firma del presente contrato por parte de EL CLIENTE o por su adhesión al mismo en forma remota, a través de los canales digitales que EL BANCO pone a disposición de EL CLIENTE. En el caso de que EL CLIENTE fuere persona jurídica, deberá presentar en la casa matriz o sucursales de EL BANCO, copias autenticadas de los documentos constitutivos correspondientes.
2. EL CLIENTE podrá solicitar la apertura de la Cuenta Básica MIPYMES a través de las siguientes modalidades:

2.1. **Presencial:** se realiza en las oficinas de EL BANCO o de corresponsales no bancarios habilitados por EL BANCO, con la presencia física de EL CLIENTE.

2.2. **Remota:** se realiza a través de los canales digitales que EL BANCO pone a disposición de EL CLIENTE, sin presencia física de EL CLIENTE. Al solicitar la apertura de la cuenta, en la ventana de diálogo generada en el canal digital, se expondrán los términos de EL CONTRATO, al cual EL CLIENTE debe adherirse seleccionando la opción correspondiente en la ventana citada; caso contrario, la cuenta no podrá ser habilitada.
- EL CLIENTE tendrá derecho a retractarse dentro de un plazo máximo de 7 (siete) días posteriores a la fecha de la firma o adhesión remota del presente contrato, quedando sin efecto el mismo.
3. EL CLIENTE declara estar en conocimiento de que, para la apertura de una Cuenta Básica MIPYMES, no debe contar con otras cuentas de depósitos convencionales en el sistema (de ahorro o cuenta corriente). Se exceptúan las cuentas básicas de ahorro personales, las cuales estarán limitadas hasta un máximo de 2 (dos) cuentas en el sistema. Asimismo, EL CLIENTE declara estar en conocimiento de que, solo se permite la apertura de 1 (una) Cuenta Básica MIPYMES por cliente en el sistema financiero por única vez.
4. La Cuenta Básica MIPYMES no requiere un monto mínimo de apertura, ni saldo promedio mínimo de mantenimiento.
5. La Cuenta Básica MIPYMES tendrá una vigencia de hasta 1 (un) año. EL CLIENTE podrá solicitar a EL BANCO el cierre de esta cuenta antes de ese tiempo, o en su defecto, la conversión a una cuenta convencional.
6. El monto máximo de acreditaciones mensuales permitidas será el equivalente a 20 (veinte) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas. Si EL CLIENTE intentare efectuar transacciones que excedan el límite establecido, EL BANCO informará a EL CLIENTE que la transacción no podrá efectuarse debido al exceso del límite mencionado. El Banco podrá establecer un monto límite de saldo acumulado a mantener en la Cuenta Básica MIPYMES, monto a partir del cual se solicitará a EL CLIENTE la habilitación de una cuenta convencional de depósito a los efectos de que EL CLIENTE pueda operar por encima del límite de saldo mencionado.
7. En caso de que EL CLIENTE desee operar por encima de los límites citados, en cuanto al plazo y monto, EL CLIENTE deberá solicitar a EL BANCO la conversión de la Cuenta Básica MIPYMES a una cuenta convencional de depósito, y cumplir con los requisitos y recaudos documentales exigidos por EL BANCO para la habilitación de cuentas convencionales.

8. Servicios y operaciones mínimas ofrecidas para las Cuentas Básicas MIPYMES:

8.1. Sin costo y sin límites en cantidad de transacciones:

8.1.1. Los depósitos a través de:

8.1.1.1. Ventanilla en casa matriz y sucursales.

8.1.1.2. Cajeros automáticos y en terminales de autoservicio de propiedad de EL BANCO.

8.1.1.3. Corresponsales no bancarios habilitados por EL BANCO.

8.1.1.4. Otros medios o canales que fueran habilitados por EL BANCO para este propósito, sin que el uso de estos restrinja la utilización de los descriptos anteriormente.

8.1.2. Compras efectuadas con la tarjeta de débito u otros medios digitales.

8.1.3. Pago de impuestos, servicios y otros conceptos por canales digitales o mediante el sistema de débito automático, sin límite de adhesiones.

8.2. Sin costo y con límites en cantidad de transacciones:

8.2.1. Hasta 6 (seis) extracciones por mes para EL CLIENTE por cualquiera de las siguientes vías:

8.2.1.1. Ventanilla en casa matriz y sucursales.

8.2.1.2. Cajeros automáticos de propiedad de EL BANCO.

8.2.1.3. Corresponsales no bancarios habilitados por EL BANCO.

8.2.1.4. Otros medios o canales que fueran habilitados por EL BANCO para este propósito, sin que el uso de estos restrinja la utilización de los descriptos anteriormente.

9. EL CLIENTE podrá consultar, con un máximo de 2 (dos) consultas sin costo por mes, el saldo de su Cuenta Básica MIPYMES, a través de los cajeros automáticos de propiedad de EL BANCO y de los Corresponsales No Bancarios, siempre que EL BANCO habilite esta operación a dichos corresponsales, e ilimitadamente y sin costo alguno a través de los canales digitales de EL BANCO o aquellos puestos a disposición por parte de éste.

10. Las extracciones y consultas realizadas en cajeros automáticos de otras entidades tendrán costo desde la primera operación, conforme a lo establecido en el tarifario vigente publicado mensualmente por EL BANCO en su página web www.bancontinental.com.py.

11. EL CLIENTE podrá realizar ilimitadamente operaciones a través de SIPAP, en las condiciones que establezca el Banco Central del Paraguay y dentro de los límites de monto fijados en este contrato.

12. EL BANCO podrá habilitar a EL CLIENTE una línea de crédito preaprobada asociada a la Cuenta Básica MIPYMES. La autorización de EL CLIENTE para esta habilitación podrá realizarse por medio presencial o en forma remota, a través de los canales digitales que EL BANCO pone a disposición de EL CLIENTE. EL BANCO podrá debitar de la Cuenta Básica MIPYMES, las acreditaciones recibidas posteriormente al uso de la línea para el repago de esta con sus respectivos costos, los cuales serán calculados en base al tiempo de utilización transcurrido.

13. EL BANCO podrá poner a disposición de EL CLIENTE, sujeto a la aprobación de éste, otros productos financieros, pudiendo la Cuenta Básica MIPYMES utilizarse para el pago de dichos productos. Las acreditaciones provenientes de estos productos no serán consideradas para el cómputo del límite mensual establecido para las Cuentas Básicas MIPYMES, siempre que estas acreditaciones sean realizadas en dichas cuentas.

14. EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a habilitar una cuenta corriente a nombre de EL CLIENTE, a efectos de gestionar el recobro de productos que posean saldo deudor.

15. EL BANCO pondrá a disposición de EL CLIENTE a través de sus canales digitales, el acceso a los resúmenes y detalles de movimientos registrados en la Cuenta Básica MIPYMES, como mínimo de los últimos 12 (doce) meses, de manera ilimitada y sin costo. Las emisiones físicas de extractos de la Cuenta Básica MIPYMES serán pasibles de costos para EL CLIENTE, los cuales estarán debidamente publicitados en el tarifario de EL BANCO publicado en su página web www.bancontinental.com.py.

16. EL BANCO establecerá la tasa de interés que abonará y demás condiciones que regirán sobre los saldos mantenidos en la Cuenta Básica MIPYMES, las cuales estarán sujetas a las modificaciones que EL BANCO considere necesario realizar en cualquier momento. Los intereses se liquidarán mensualmente. La tasa aplicable sobre el saldo depositado estará establecida en el tarifario vigente publicado mensualmente por EL BANCO en su página web www.bancontinental.com.py.
17. En la eventualidad de que EL CLIENTE se exceda en los parámetros cuantitativos que generan exenciones de cargos al mismo, EL BANCO podrá imputar a EL CLIENTE los costos, gastos y/o comisiones debidamente publicitadas en el tarifario de EL BANCO publicado en su página web www.bancontinental.com.py, debiendo EL BANCO informar previamente a la concreción de la operación, el costo asociado a dicha operación y obtener la autorización por parte de EL CLIENTE. Los costos asociados a la Cuenta Básica MIPYMES serán inferiores a los importes aplicados por el mismo concepto a titulares de cuentas convencionales de depósitos, y a los otros productos que pueda adquirir EL CLIENTE, y se regirán conforme a la normativa vigente que regula los criterios para el cobro de comisiones, gastos y penalidades en el sector financiero.
18. Todo aviso, notificación, o cualquier otra información para EL CLIENTE establecido en el presente Contrato, podrá ser realizado por EL BANCO a través de correspondencia física, correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto, telegrama, etc., en cualquier domicilio, dirección de correo electrónico o número de teléfono (celular o línea baja) registrado por EL CLIENTE en los formularios físicos o electrónicos de EL BANCO. EL BANCO también podrá realizar dichos avisos, notificaciones y comunicaciones a través de la Banca Electrónica, página web o cualquier otro mecanismo de comunicación válido. EL BANCO registrará la realización o envío del aviso, notificación, comunicación u otra información, y ese registro constituirá prueba suficiente de que los mismos han sido realizados o enviados, así como también de que EL CLIENTE ha tomado conocimiento de su contenido.
19. EL CLIENTE podrá solicitar de manera presencial o remota, siempre y cuando sea persona física y el régimen de firma de la Cuenta Básica MIPYMES sea individual o indistinta, la emisión de una tarjeta de débito emitida por EL BANCO, en adelante "tarjeta", para acceso a los cajeros automáticos o el uso en establecimientos adheridos. EL BANCO deberá proveer a EL CLIENTE, sin cargo, hasta 1 (una) tarjeta. El primer reemplazo originado por las causales de desmagnetización y/o por la materialización de riesgos relacionados con la seguridad del instrumento, tampoco tendrá costo para el cliente.
20. Con la firma del presente contrato o su adhesión en forma remota, EL CLIENTE accede a los servicios de la Banca Electrónica proveídos por EL BANCO, conforme a las siguientes condiciones:
- 20.1. Los servicios de Banca Electrónica así contratados funcionarán con el PIN para Banca Electrónica identificado en el email y/o SMS remitido al correo electrónico y/o número de celular de EL CLIENTE registrados en EL BANCO, cuya utilización se limitará exclusivamente al uso personal de EL CLIENTE y sustituirá su firma ológrafa, acordando el mismo valor jurídico a ambas identificaciones, siendo de entera responsabilidad de EL CLIENTE las consecuencias derivadas de su uso por terceros.
- 20.2. EL CLIENTE reconoce las transacciones que se concreten utilizando su PIN de Banca Electrónica y declara en forma irrevocable que acepta los movimientos patrimoniales que estas generen, autorizando expresa e irrevocablemente a EL BANCO a registrar automáticamente los mismos en sus cuentas, tarjetas de crédito u otros productos y servicios disponibles en la Banca Electrónica.
- 20.3. Asimismo, EL CLIENTE se compromete irrevocablemente a comunicar a EL BANCO toda información o cambio de línea telefónica, dirección de correo electrónico u otros datos, ya sea en forma presencial mediante formulario impreso firmado por EL CLIENTE, o en forma remota, a través de los canales digitales que EL BANCO pone a disposición de EL CLIENTE para dicho efecto, mediante formulario electrónico.
- 20.4. EL CLIENTE reconoce que es de su entera responsabilidad mantener las medidas de seguridad sobre los equipos informáticos que utiliza para operar con los servicios que brinda la Banca Electrónica, por lo que se compromete a mantener actualizados los parches informáticos de los equipos y contar con antivirus actualizado de pago, siendo de su entera responsabilidad las consecuencias derivadas en caso de que alguno de estos equipos informáticos sea vulnerado por programas maliciosos (malware), o por otros eventos cibernéticos.
- 20.5. EL CLIENTE reconoce que EL BANCO procesará todas las transacciones, operaciones e instrucciones que hayan sido

generadas con sus credenciales y que el BANCO no asumirá responsabilidad alguna con relación a transacciones procesadas que hayan sido generadas mediante la utilización de las credenciales de EL CLIENTE por parte de terceros, sean estos autorizados o no. Además, EL CLIENTE manifiesta expresamente que cumple y se obliga a cumplir con todas las normas y reglamentos de seguridad, así como a adoptar las medidas de seguridad que, de tiempo en tiempo, se establezcan para los productos y servicios proveídos por EL BANCO.

20.6. EL CLIENTE se obliga a acceder a la Banca Electrónica y a realizar transacciones únicamente a través de equipos de uso personal o laboral, según fuera el caso, absteniéndose de utilizar el servicio desde equipos de terceras personas; asimismo, EL CLIENTE se compromete a utilizar siempre una red segura.

20.7. En caso de ocurrencia de cualquier uso no autorizado, violación de la seguridad y/o hurto, extravío o robo del PIN de acceso a la Banca Electrónica y/o los dispositivos móviles y/o equipos informáticos que EL CLIENTE utiliza para operar con los servicios que brinda la Banca Electrónica, EL CLIENTE se compromete a informar dicha situación a EL BANCO a través de los canales de atención publicados en su página web, inmediatamente al momento de tomar conocimiento del hecho. Asimismo, EL CLIENTE se compromete a cambiar los datos de acceso, PIN o contraseñas cuando ocurra cualquier uso no autorizado, violación a la seguridad y/o hurto, extravío o robo de los dispositivos móviles y/o equipos informáticos utilizados. EL CLIENTE reconoce que todas las operaciones realizadas con el PIN de acceso a la Banca Electrónica hasta antes de la recepción oficial por parte de EL BANCO de su aviso, serán consideradas absolutamente válidas.

20.8. Igualmente, en los casos de uso no autorizado, violación de la seguridad y/o hurto, extravío o robo de los dispositivos móviles y/o equipos informáticos vinculados a los servicios de Banca Electrónica, EL CLIENTE se compromete a la comunicación de dicha situación a la compañía telefónica correspondiente, inmediatamente al momento de tomar conocimiento del hecho, a modo de promover una mayor seguridad y evitar el uso indebido de los datos de acceso, PIN o contraseñas.

20.9. EL CLIENTE reconoce que es de su entera responsabilidad mantener de manera confidencial los datos de acceso, PIN o contraseñas, reconociendo que estos no deben ser compartidos con nadie. Asimismo, reconoce que es enteramente responsable del uso, custodia, mantenimiento y confidencialidad de los datos de acceso, PIN o contraseñas.

21. EL CLIENTE, al cursar instrucciones operativas a través de los servicios de comunicaciones y/o redes electrónicas ajenas a EL BANCO, manifiesta su conocimiento y aceptación de que los datos generados mediante dichas instrucciones podrán ser conocidos por las Empresas de Servicios de Telefonía Móvil u otras Prestadoras cuyas plataformas sean utilizadas.

22. Por el presente instrumento, El CLIENTE, de conformidad a lo expresamente establecido en la Ley N° 6534/2020 de "Protección de Datos Personales Crediticios" y sus modificaciones y el Art. 84° de la Ley N° 861/1996 "General de Bancos y Financieras y Otras Entidades de Crédito" y sus modificaciones, autoriza a EL BANCO, otorgando suficiente mandato en los términos del Art. 917 Inc. "A" del Código Civil, para que por propia cuenta, o a través de empresas especializadas de nuestro medio, pueda recabar información de los Registros Públicos o Privados en esta plaza comercial o en otra, referente a su situación patrimonial, solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales, como así también a la verificación, confirmación y/o certificación de los datos proveídos por el mismo, a fin de que pueda contar con los elementos de estudio y análisis necesarios para todas las relaciones, actuaciones, gestiones o actos que EL BANCO considere necesario. De igual manera, y en los mismos términos, EL CLIENTE autoriza para que en caso de atraso en el pago o ejecución judicial derivadas del incumplimiento de cualquier obligación que mantenga con EL BANCO, incluyan su nombre o el de la persona natural o jurídica que representa, en los registros de carácter público o privado de la o las empresas que tienen la base de datos e informaciones de Clientes morosos, para que lo utilice conforme a las finalidades que determine su objeto social o que constituyan su actividad, como así también proporcionar dicha información a terceros interesados. La eliminación de tales datos en dichos registros se realizará de acuerdo con los términos establecidos en la Ley N° 6534/2020, sus modificaciones y reglamentaciones u otra ley que regule esta materia.

23. EL CLIENTE faculta irrevocablemente a EL BANCO a proceder al bloqueo y/o cancelación de la Cuenta Básica MIPYMES o de cualquier otro producto y/o servicio contratado por EL CLIENTE, ya sea en forma provisoria o definitiva, en caso de que EL BANCO, por cualquier medio, e independientemente de sus causas, tome conocimiento de: a) el incumplimiento de obligaciones por parte de EL CLIENTE en el sistema financiero, b) procedimientos judiciales, fiscales, policiales, administrativos o de otra

índole en los que se viera involucrado EL CLIENTE, c) operaciones inusuales, irregulares o sospechosas realizadas con cualquier producto y/o servicio, d) indicios de que EL CLIENTE haya proporcionado información falsa o inexacta a EL BANCO, o e) cualquier otra circunstancia que, a criterio de EL BANCO, pudiera afectar la capacidad de pago de EL CLIENTE, o la capacidad de cumplir con cualquiera de las demás obligaciones establecidas en este o en cualquier otro contrato, solicitud de producto o servicio u otro documento suscripto por EL CLIENTE. En este caso, EL BANCO dará aviso a EL CLIENTE, a través de un medio debidamente verificable, respecto a la disminución de la línea o al bloqueo y/o cancelación del producto y/o servicio.

24. EL CLIENTE se compromete a entregar a EL BANCO toda información que le sea requerida, a fin de que éste, en cumplimiento de las normativas locales como ser la Ley Nº 1015/97, sus modificaciones, y sus resoluciones reglamentarias respectivas emanadas de autoridades competentes, y en cumplimiento de políticas de la entidad y normativa vigente en materia de identificación y lo relativo a lavado de activos y financiación del terrorismo u otras normas y convenios de índole fiscal, pueda identificar y conocer al CLIENTE y sus beneficiarios finales y al alcance y condiciones de sus operaciones. El CLIENTE declara bajo fe de juramento que las operaciones realizadas con EL BANCO no están y/o estarán relacionadas con las tipificaciones establecidas en la Ley Nº 1015/97 "Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes" y sus posteriores modificaciones, la Ley Nº 1160/97 Código Penal y sus modificatorias, y la Ley Nº 1340/88 "Que reprime y castiga el tráfico ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas" y sus posteriores modificaciones y que todos los fondos afectados a las mismas son de origen lícito. Igualmente, en cumplimiento de dichas leyes EL CLIENTE faculta irrevocablemente a EL BANCO a suspender y/o revertir transacciones sin necesidad de expresión de causa y sin responsabilidad alguna. El CLIENTE exonera a EL BANCO de cualquier tipo de responsabilidad en el caso que la operación sea rechazada en cualquiera de sus fases (origen, tránsito o destino) por cualquiera de los corresponsales y/o destinatarios. El CLIENTE autoriza expresamente a que, ante cualquiera de los casos arriba citados, los costos financieros por la gestión sean debitados de la cuenta de EL CLIENTE, aun cuando la operación no haya sido concretada por cualquier causa mencionada. EL CLIENTE reconoce que EL BANCO cuenta con controles que identifican a personas sujetas a restricciones legales, nacionales e internacionales y que, en caso de detectar nombres coincidentes, EL BANCO podrá verse obligado a retener, devolver o bloquear los fondos correspondientes, y no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales perjuicios que pudieran causarse a EL CLIENTE o a terceros como consecuencia de tales hechos. EL CLIENTE, por medio de la firma del presente documento, o por su adhesión en forma remota, releva expresa e irrevocablemente a EL BANCO, el deber de Secreto Bancario. En este sentido, los datos que le son comunicados y demás fuentes de almacenamiento de información, podrán ser transmitidos a quien EL BANCO considere pertinente. Por tanto y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 84 de la Ley Nº 861/96 "Generales de Bancos", EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a suministrar y/o comparar y/o intercambiar la información crediticia patrimonial o de otra índole que le son proveídas por EL CLIENTE, exonera a EL BANCO de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la cesión de dichos datos en los términos previstos en la presente cláusula. Ya sea que esta comunicación sea realizada a autoridades gubernamentales, nacionales o extranjeras.

25. EL CONTRATO podrá modificarse previa comunicación a EL CLIENTE, ya sea por decisión de EL BANCO, o cuando las disposiciones legales así lo exijan. En este sentido, EL BANCO dará aviso a EL CLIENTE a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en la cláusula Nº 18. El Banco considerará aceptadas las nuevas condiciones en el caso que EL CLIENTE no presente objeción alguna transcurridos los 7 (siete) días de haber sido notificado. Igualmente, en cualquier caso, se tendrá por aceptada con el mero ejercicio de las nuevas condiciones por parte de EL CLIENTE. En caso de que, por alguna modificación a futuro en la normativa, existiese un conflicto entre la normativa que reglamenta las Cuentas Básicas MIPYMES y alguna cláusula del presente contrato, prevalecerán las disposiciones de la normativa.

26. Los depósitos de la Cuenta Básica MIPYMES se encuentran garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos conforme a la Ley Nº 2334/2003, sus modificaciones y reglamentaciones.

27. El presente contrato tendrá una duración de 1 (un) año, a contar desde la firma de este o desde su adhesión vía remota. EL BANCO y EL CLIENTE podrán, sin justificación de causa alguna, rescindir el presente contrato.

28. Para cualquier cuestión que EL BANCO y EL CLIENTE no puedan solucionar amistosamente se someten desde ya a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Asunción, República del Paraguay, fijando domicilio en los lugares indicados más arriba.

29. Como constancia fehaciente de aceptación y acuerdo, en todos sus términos y condiciones del presente contrato, EL CLIENTE, previa lectura y ratificación de su contenido suscribe con su firma al pie del mismo, o mediante su aceptación de forma remota a través de los canales digitales que EL BANCO pone a disposición de EL CLIENTE, y declara haber recibido un ejemplar del presente instrumento, así como una copia del tarifario vigente, ambos publicados en la página web de EL BANCO www.bancontinental.com.py.

Firma de los Titulares

Personas Físicas: Firma del Cliente / Personas Jurídicas: Firma de los Representantes Legales y Sello de la Empresa